

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5837/2530

ป.อ. มาตรา 278

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ

นาย ปรีดี นุช รักษา

โจทก์

จำเลย

ผู้เสียหายยอมให้จำเลยกระทำอนาจารโดยโง่เขลาเบาปัญญาและหลงเชื่ออย่างมกมาย ว่าจำเลยรักษาโรคให้ได้ ดังนี้ ไม่เป็นการกระทำโดยขู่เข็ญ โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือโดยผู้เสียหายอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ จำเลยกระทำต่อผู้เสียหายซึ่งมีอายุเกินกว่า 13 ปี จึงไม่เป็นความผิด.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ให้จำคุก 2 ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์จำเลยรับกันฟังได้ว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุ จำเลยใช้เท้าเหยียบที่หน้าขาอวัยวะเพศ บริเวณท้องและหน้าอกผู้เสียหาย กับใช้มือลูกลมำบิบทั่วร่างกายผู้เสียหาย คือ ทั้งที่นมและอวัยวะเพศ ตลอดจนใช้นิ้วมือล้วงช่องคลอดผู้เสียหายและจำเลยให้ผู้เสียหายนอนหงายมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่โจทก์มีนาง อ. ผู้เสียหาย เบิกความยืนยันว่า ผู้เสียหายนอนหงายอยู่ประมาณ 5 นาที ไม่เห็นจำเลยทำอะไร แล้วผู้เสียหายได้ยินเสียงสามีผู้เสียหายพูดว่า ไอ้หมอทำไมมึงทำอัปยศแบบนี้ มึงรักษากันแบบนี้หรือ ผู้เสียหายหันไปดูจำเลย เห็นจำเลยดึงกางเกงขึ้นรูดชิป ก่อนที่จะดึงกางเกงขึ้นนั้น ผู้เสียหายเห็นอวัยวะเพศของจำเลยอยู่นอกกางเกงในและอยู่ในลักษณะใกล้จะตัวแข็งตัว น. สามีผู้เสียหายเป็นพยานเบิกความว่า พยานลุกขึ้นไปแง้มม่านที่บังประตูอยู่เห็นจำเลยกำลังจับให้ อ. นอนคว่ำในลักษณะหงาย โดยจำเลยได้ดึงผ้าถึงที่ อ. นุ่งอยู่ให้พ้นจากกันไป ในขณะที่นั้นจำเลยดึงกางเกงตัวนอกของจำเลยหลุดมาอยู่ตรงต้นขา จำเลยเอาอวัยวะเพศของจำเลยออกมานอกกางเกงในและจำเลยได้คลึงอวัยวะเพศของจำเลยห่างจากกัน อ. ประมมณ 2-3 นิ้ว เพื่อให้อวัยวะแข็งตัว หลังจากนั้นพยานได้พูดโวยวายว่า ไอ้สัตว์หมอทำไมมึงทำแบบนี้ พยานโจทก์ดังกล่าวไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลย และได้ไปร้องทุกข์ต่อร้อยตำรวจโท ไซยา การระเกด พนักงานสอบสวนในวันเกิดเหตุนั้นเองตามบันทึกมอบคดีในความผิดต่อส่วนตัว เอกสารหมาย จ.1 เชื่อว่าพยานโจทก์ทั้งสองเบิกความตามความจริง ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้เสียหายยอมให้จำเลยซึ่งเป็นแพทย์แผนโบราณทำการรักษาโรคของผู้เสียหาย โดยใช้เหล็กเผาไฟให้แดงแล้วใช้เท้าจุ่มน้ำมันพืชเหยียบลงไปบนเหล็กแดงและใช้เท้าเหยียบมือคลำทั่วร่างกายอันเปลือยเปล่าของผู้เสียหาย โดยเฉพาะที่นม อวัยวะเพศ ตลอดจนใช้นิ้วมือล้วงช่องคลอดผู้เสียหาย จำเลยให้ผู้เสียหายนอนหงายแล้วจำเลยเอาอวัยวะเพศของจำเลยออกมามาคลึงเพื่อให้อวัยวะเพศแข็ง

ตัว โดยจำเลยยื่นพยานผู้เสียหาย 2-3 นิ้ว แสดงว่าผู้เสียหายยอมให้จำเลยกระทำ
อนาจารโดยโง่เขลาเบาปัญญาหลงเชื่ออย่างงมงายว่าจำเลยทำการรักษาโรคให้ได้
การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการขู่เข็ญโดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญจนผู้เสีย
หายอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ จำเลยกระทำต่อผู้เสียหายซึ่งมีอายุเกินกว่า 13
ปีการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามฟ้อง เทียบเคียงได้กับคำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 509/2529 ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดลำพูนโจทก์ นายอุดมหรือสม
เกียรติ เล็บครุฑ จำเลย ศาลฎีกาไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ฎีกาของจำ
เลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ